

מסורת הש"ס

(א) [לעיל יח. וש"נ], (ב) לקמן מהל. קט., (ג) ליה יעב"ך, (ד) לעיל יט. בכורות ט. ת. יח. [שבוטות לב], (ס) לעיל כו., (ז) [מוספתה פ"ה], (ח) [שבת מג. קלה. סוכה טו. כ"ק נד.], (ח) לעיל כ., (ט) [לעיל כו.], (י) [גדפו"י אהל], (י) וזו שאסורה על האחד נפלה כ"ל רש"ל, (י) [רש"ל], (ט) ס"א ב"א, (ס) ס"א ב"א, (ס) ב"א, (ס) ג"א בימות, (ע) [ע"ש היטב וע"ע מוס' שם ח: סוף ד"ה אפשר], (פ) [ש"ך לעיל במשה כו.],

הגהות הב"ח

(א) ג' ר' אליעזר ה"א כ"ל וכן בכל העמוד: (ב) שם בשלמא ראשון אמרין ליה מאן שרא לן אלא שני אמר:

תוספות ישנים

דנפלה הך דלמיה ממוטו ברישא. פ"ה דללו דווקא נקט ממוטו ה"ש ערוה אחרת. א"י פי' ה"ר ריב"ן דנקט ממוטו משום דחמיה ה"א ערוה ראשונה לגבי כלל דרי כ"ח דהאסורה ליה מומתה ליה כדקאמר לקמן (כח): רב [ה"ר] [ה"ר] מתרגם מחמיה ואליך:

תוס' חד מקבאי

הדר אקשינן לר"י מהא דתנן היתה אחת מהן אסורה עליו אסור ערוה אסור בה ומותר באחותה והשני [אסור] בשותיהן קס"ד דנפול חמות ברישא ואמאי ליקום חתן ולייבם הך דאניה חמות ותויה חמות ליבם אידך כימיה שהותרה ובאסרה וחזרה והותרה תחזור להותרה הראשון אמר רב פפא כגון שנפל הך דאניה חמות תחילה כך היא העצת הגמרא. וה"ר אלפס כתב משנתו כפשוטה. ור"י דק"ל כוותיה אמר זו אינה משנה וסיפא נמי דקא' השני אסור בשותיהן אוקמה רב פפא אליבא דר"י כגון דנפל הך דאניה חמות תחילה והוא וז"ל הוא כתב דביר רב פפא והוא דביר חימה נשוב וגאמר כי דביר הירב ברוריה ונכונים וכו'לה מתי' הלכה היא והא דתנינן ולא מתייבמת משום גזרה דלמא קדים וחליץ ברישא הראשונה כדאמרן בהאי פירקא גבי (חזקת) (א) יבמין דגורנין מיבם והדר חליץ דלמא חליץ והדר מייבם הכא נמי לא שنا. ואע"ג דבפרק כיצד אמר קדש א' משתי אחיות ואינו יודע איזה מהן קדש דוקא מחליץ והדר יבומי אבל יבומי והדר מחליץ לא ולא גורנין דלמא עביר הא אטו הא. שאני התם דספק הוא דהא אט קדמו וכנסו אין מוציאין אותה מידו אבל הכא דדדאי אותה זקוקתה הוא גורנין הא אטו היא ואע"ג דלר"י שנינו ולא מתייבמות חתי למימר דליבא דין יבוס כלל. מיהו ר"י מודה אפילו נפלה חמות ברישא אסורין הוא דליקום חתן ולייבם הא דאניה חמות אלא גורנין דלמא אסור בסיפ' אסור בשותיהן

חוללות לכחלה. משמע כלומר אין כאן תקנה אחרת: ה"ג ולימא ליה גזירה דלמא קדים וחליץ לראשונה ברישא. אי אמרת להו חלוזו לשניה ויצמו ראשונה גזירה דלמא קדים חד וחליץ לראשונה ואחתי לייצומי אידך שניה דסביר מה איכפת צין וז לוז אכל דדיעבד שחלץ לשנייה מחלה שריא ליה לאידך

לייצומי קמיימא דמאן דחוי דחלץ לשניה ברישא וחזר וייבם קמיימא אסיק אדעתיה ולא אחי למחלץ לקמיימא ולייצומי שניה: ומשני ולא **מסייצמות קסני**. דאי נמי חלץ לשניה אין כאן יבוס: **ולימא ליה גזירה שמא ימוט ואסור לבטל מלוט יצמין**. וה"פ לימא ליה רבי יוחנן מנא דמתני' טעמיה לאו משום זיקה קא אסר לייבם ב' אחיות דס"ל אין זיקה דאי טעמא משום זיקה מכי חלץ לשניה ופקע זיקתה שרי לייצומי ראשונה כדאמרין אלא אלא טעמא משום שמא ימות כדאמר בריש פירקין^(ט) דלמא אדמייבם חד מיית אידך כו' ומשו"ה שקול רבנן דין יבוס מאחיות לגמרי ואפילו חלץ לחדא מינייהו דלא בטלי תו מלוט יצמין כי היכי דלא ריגילו יבוס ב'אחיות ואח' לייצומי לכתחלה קמי חליצה ולדמייבם חד מיית אידך אכל לגבי מיתה דלעיל דאיירי בה ר' יוחנן ליכא למיגזר הכי: ר' אלעזר **היא**. צ"פ צ"ש [לקמן קט.]. ואנא דלאמרי כרבנן: **מדסיפא**. דמתני' ר"א דקתני ר"א אומר צ"ש אומרים יקיימו (כו') צ"ה אומרים יוילאו: **ולימא ליה**. דלא ידעינן הי נפול ברישא דלימא ליה

חלוצ לשניה: א"ש. דמשום דלא ידעינן הוא הא אי הוה ידעינן מתייבמת ראשונה: **היינו דקסני**. כלומר הא דקתני יוילאו אמאי: **בשלמא לראשון אמרי' ליה**. אפיך דודאי ב'אסורא אחא לידך דא"ר ראשונה היא מאן שריא ניהלך הלא אחות זקוקה היא ומי מאחיד חלץ לאחותה לאפקועי זיקה מינה אלא שני לימא י' אחר שייבם ראשון שניה אירע לחלקו והיוא וז ראשונה יבמה שהותרה ובאסרה וחזרה והותרה דהכי אמר צ"פ **כיצד** (לעיל דה). קדמו וכנסו אין מוציאין מידם משום דליכא אלא ספק פגע באחות זקוקה והא נמי לשני ספק הוא: **היינו דקאמר ליה אחיות**

איני יודע מי שנאן. דלא מני לתרזי כשמעמיה כלל: **איסור ערוה**. כגון חמותו או ערוה אחרת: **דנפלה חמוטו ברישא**. י"ז שאסרה את האחרת נפלה מחלה. והאי דנקט חמותו חדא מעריות נקט וניהח למינקטיה מילתא דשיכחא ושאר עריות טריחא מילתא לאשכוחי: **אמאי**. שני אסור בשתייהן ליקו חתן של ראשונה ולייבם לשניה דאינה חמותו ואינה אחות זקוקה ומיהו חמותו לגבי אידך אח' יבמה שהותרה בשעת נפילה כו': **כגון דנפלה הך דאינה חמוטו ברישא**. ואי צמייבם לה האידך ברישא פיישא שנייה שנאסרה משעת נפילתה^(ט) [הוין] הלכך מו לא מהני לה הימר: **קל הוה לון לנ"ה**. כלומר צ"ה לקולא אמרי: **ר"ש כמאן**. אליבא דמאן: **אי**. אחא למימר בית שמאי אומרים יקיימו היינו ר"א: **ואי אב"ב**. קא מסיקד היינו אבא שאול והא ליכא למימר דטעמא דנפשיה קאמר דלאו צר פלוגמיייה דבית שמאי וצית הלל הוא: **סנינא חדא וימנא**. בפרק כיצד אחותה של ערוה כשהיא יבמתה או חוללת כו' והיינו נמי אסור בה ומותר באחותה: **הסם**. הוא דליכא אלא חד אחא לקמן וליכא למיגזר מידו אכל הכא דאיכא למיגזר דלמא אחא שני לייצומי י' כחיו וקא פגע באחות זקוקתו דקמי ידיה הוו רמיין תרזיייהו אימא אפילו האי דמללא מייבם האי י' כחיו איכא היכירא דאחות זקוקתו אסוריה והאי דייבם האי משום טעמא דערוה לא רמיא קמיה ולא למישרי אחות זקוקתו בעלמא: **אכל הסם**. דליכא אלא חד

ארבעה אחין פרק שלישי יבמות

כת.

דבאלו יצמות ליכא שום חששא והא לא חיישינן שאם נמיר כאן לייבם הראשונה כשכבר חלץ לשניה אחי בעלמא למיעבד איפכא שאינה חששא גדולה כ"כ שלא יטעו להמיר השניה שלא הותרה מתחלה יש בשביל שנתיר הראשונה שהותרה אכל צאו לימלך בפנינו מתחלה יש

לגזור כיון שהיו י' הנרות עלמין יכול לבא לדי קלקול ומשני ולא מתייבמות קמני דליכא דין ייבוס כלל אפי' קדם וחלץ כבר לשניה ופריך ולימא ליה שמא ימות וכו' ויעמיד המשנה כמ"ד אין זיקה דלדדיה דהאי אפילו קדם וחלץ לשניה דליכא למיחש טפי צאלו שאלם נמיר כאן לייבם ראשונה יצוא בעלמא לייבם ברישא דלא מסקי אדעמתייהו טעמא דלמא אדמייבם חד מיית אידך שאין זה טעם ידוע ועוד אר"י דיש לפרש בענין אחר ולימא ליה דלמא קדים וחליץ לראשונה ברישא ואפי' חלץ כבר מעצמו לשניה אסרינן ראשונה ליבם דלמא אחי למישרי בעלמא שניה נמי כשקדם וחלץ לראשונה אכל צמיתת שניה לא שייך למיגזר כי האי גוונא ומשני ולא מתייבמות קמני דליכא דין ייבוס כלל אפילו מתה שניה ופריך ולימא ליה גזירה שמא ימות ולהכי אסרה מתני' אפילו מתה שניה דאי שריא לייבם בשני יצמיס אחר מימת שניה יבא להמיר בלא מימה אכל ר' יוחנן לא איירי אלא ציבם אחד דציבם אחד לא אחי להמיר בלא מימה דלס כן היה מבטל מיד מלוט יצמין אכל בשני יצמין דאין מבטל מיד אלא דגזירה שמא ימות אידך יצוא לטעות ולייבם וחזר בו ר"י מפירוט זה דציבם א' נמי קמני צמתיני ולא מתייבמות דמשמע דליכא דין ייבוס כלל ואפי' מתה שניה דקתני לקמן ג' אחין ב' מהן נשואין ב' אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חוללות ולא מתייבמות: **ולרימא** ליה ר"א **היא**. היינו ר' אלעזר דהחולץ [לקמן דף מה. ושם] דתני גבי שומרת יבם שקדיש אחיו את אחותה מתה יצמתו מותר באשתו מתה אשתו אותה יבמה חוללת ולא מתייבמת ובקונטרס פי' דהיינו ר"א בפרק צ"ש [לקמן דף קט. ושם] דתנן המגדש את אשתו והחזירה מותרת לייבם ור' אלעזר אומר: **לא סתם דין בר' יוסי הגלילי**. לר' יוחנן הוא דמסקינן הכי אכל רב חסדא מוקי מתינתין דשבוטת העדות (שבוטות לב. ושם) דכפרו שניהם צבת אחת כר' יוסי הגלילי ור' יוחנן מסקי התם אפי' תימא רבנן והיינו לטעמיה דהכא ובפ"ק דעירובין (דף ה: ד"ה וספק) פירשמי דקיימא לן דצידי אדם אפשר לנמנא וצידי שמים נמי משמע לרצא דאית ליה פרק בתרא דבכורות^(ט) (דף ס: ושם) דאפשר לנמנא גבי ילאו שנים צעשירי ובפרק בהמה המקשה (חולין ע. ושם) גבי ציאי אס הלכו ב'אברים אחר הרוב דמוקי לה שיא חזיו ברוב אבר ואי אמרת דא"ר לנמנא מאי קמיציערי ליה דממה נפשך טעון קצורה דשמא ילא רובו ואין להאריך כי שם הארכתי: **הך דאין חבורה ברישא**. וא"ת מ"מ תקשה לרצ דשרי אפילו שניה וי"ל דרצ אית ליה אין זיקה ולא מיתסר אלא משום ציטול מלוט יצמין וגורנין דלמא מייבם אידך ברישא: **י' רבי א'איעזר אומר ב"ש אומרים יקיימו**. וא"ת וכי טעמא דצ"ש אחא לאשמועינן דהכי פריך בפרק רבי אליעזר דמילה (שבת דף קלח). וי"ל דאיעזרטרך הכא לאפוקי מצרייתא דאבא שאול דאמר קל היה להם לנ"ה בדבר זה: אכל

דלא רמיא ערוה קמיה לא לייבם קא משמע לן: **דקא מוכח**. דמללא מייבם האי י' כחיו איכא היכירא דאחות זקוקתו אסוריה והא דייבם האי משום טעמא דערוה לא רמיא קמיה ולא למישרי אחות זקוקתו בעלמא: **אסור** ליה האי סברא וכו' ומשני ה"מ היכא דקאי באפה אסור אחות אשה אבל וס"ל לרב דמתניתין ס"ל יש זיקה וה"ל כמ"ד דקאי באפה אסור אחות אשה

	עין משפט נר מצוה
 יא א מיי' פ"ז מהל' ביסם הלכה א סמג עשין נא נב טוש"ע אה"ע סימן קעה ספי' א: יב ב מיי' שם טוש"ע שם ספי' ב: יג ג מיי' שם הל' ה טוש"ע שם ספי' א:	
	
מוסף רש"י	

	כיון שעמדה עליו שעה אחת באיסור. בפרק בית שמאי (קטון קט.) המגדש את האשה והחזירה מותרת ליבם רבי אליעזר חוקר, הואיל ועמדה עליו שעה אחת באיסור גרומת אף (קטון קט.) דאמר אפשר לצמצם. בכורות (יז.) רחל שלם בכרה וילדה שני זכרים וילאו שני ראשים כחד, ר' יוסי אומר שניהם לבסוף ונכנסים אומרים אחד לו ואחד לבסוף דאי אפשר לנמנא ולנאלת שניהם לבסוף, אלא אחד יולא ראשון ופוסגר את הרחם והשני חולץ, ומשום דלא ידע הי מינייהו, הוו תרזיייהו ספק בכורות אחד לבסוף והשני ירעה עד שיתאכל והאכל צמיתו לבגל בית (לעיל יט. ובעי"ז שבוטות (כב.) היתה אחת מהן אסורה על האחד ומותר באחותה. דלאו אסור באחותה, דערוה לאו קמיה רמיא ליצומי ערוה כשיחא יבמתה. (לעיל כו.) אחרונה. של ערוה כשיחא יבמתה. כגון שפלו שני אחיות משני אחין, האחת אסורה משום ערוה, כגון שהיא כלתו או חמותה, או חולצת או מתייבמת. אחות האסורה, דלא פגע בחמתה וזקוקתו משום ערוה לאו זקוקתה היא (לעיל ב. ובעי"ז לעיל כו.).	
---------------------------------------	---	--

	תוס' חד מקבאי (המשך) מייבם הך דאניה חתן ברישא. ורב פפא לא שני ליה הכי דמשמע ליה דמקתני אסור בשותיהן (ג) אסור שנה ומשום הכי אוקמה כגון שנפל הך דאניה חמות ברישא. מיהו מ"מ אפילו נפל חמות ברישא אסור בשותיהן או משום גזרה דלמא נפל הך דאניה חמות ברישא לא משום דגורנין דלמא קדים ומייבם הך חתן ברישא. וזו אותה סברת הירב שכתב משנתנו כפשטה ודאיתו (ג) עלה לרב פפא דאמר ג' כגון ברישא לא משום דגורנין דנפל דאניה חמות ברישא. אבל לר"י אלא לרב דתניא לר"י אלא לרב מתני' היכי מתצרא. איכא מ"ד דלא קשיא מתני' לרב אלא ורישא דקתני ולא מתייבמת ולא סיפא דקתני השני אסור בשותיהן דרב לא קאמר אלא במתה. בשניה לא שני ליה בין מתה ללא מתה. ואפ"ה כדקאמרן לעיל ורב לית דאיה זיקה דרבנן הוא דאורייתא מדקאמרן כל	
---------------------------------------	--	--

^[1] אולי צ"ח ומה דקשה עליה דרב פפא דאמר כגון דנפלה וכו'.

^[2] צ"ל כדאמרין בךן פירקא (דף קא ע"ב) גבי זיקת ב' יצמין.